

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2223/2530

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง วราภรณ์ พงศ์ สุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 70, มาตรา 132, มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย โจทก์มิได้นำส่งเองเพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมการส่งหมายให้แก่จำเลยทั้งเจ็ดและค่าป่วยการพิเศษเพื่อให้เจ้าพนักงานเดินหมายถ่ายภาพรายงานการเดินหมายส่งให้โจทก์ทราบ หากโจทก์นำส่งเอง โจทก์จะทราบผลทันทีที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ไม่ได้ จึงเป็นความผิดของโจทก์เองที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเมื่อโจทก์มิได้แถลงต่อศาลเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้ตามเวลาที่ศาลกำหนด จึงถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) แต่ตามมาตรา 132มิได้บังคับเด็ดขาดว่าศาลต้องจำหน่ายคดีเป็นแต่ให้ศาลใช้ดุลพินิจ โจทก์อ้างว่าได้ติดตามขอทราบผลการส่งหมายให้จำเลยที่ 6 หลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่าสำนวนเสนอผู้พิพากษาทุกครั้ง และปรากฏว่าเจ้าพนักงานเดินหมายไม่ได้ส่งภาพถ่ายภาพรายงานการเดินหมายของจำเลยที่ 6 ให้โจทก์เช่นจำเลยคนอื่น ๆ ดังนั้น เป็นพฤติการณ์ที่ยังไม่สมควรจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 6.

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดให้ร่วมกันชำระหนี้ ในชั้นส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้จำเลย เจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่า ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ไม่ได้ เกินกำหนด 15 วันแล้วโจทก์ไม่มาแถลงดำเนินคดี ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ทั้ง ฟอง ให้จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 6 ออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฟ้องแล้วได้สั่งให้โจทก์นำส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องให้จำเลยแต่โจทก์กระทำเพียงเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายให้ จำเลยทุกคน และค่าป่วยการพิเศษเพื่อให้เจ้าพนักงานเดินหมายถ่ายภาพรายงานการ เดินหมายส่งให้โจทก์เท่านั้น ไม่ได้กระทำตามคำสั่งศาลคือ โจทก์ไม่ได้นำส่งเอง ถ้า โจทก์นำส่งเอง โจทก์จะทราบผลทันทีที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ไม่ได้ เป็นความผิดของโจทก์เองที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล เมื่อโจทก์มิได้แถลงต่อ ศาลเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ จำเลยที่ 6 ไม่ได้ตามเวลาที่ศาลกำหนด เป็นกรณีที่ถือได้ว่าโจทก์ทั้งฟ้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174 (2) ศาลมีอำนาจจำหน่ายคดีเสีย จากสารบบความได้ตาม มาตรา 132 แต่บทมาตรา 132 นี้ไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าศาล ต้องจำหน่ายคดีเป็นแต่ให้ศาลใช้ดุลพินิจ โจทก์อ้างว่าได้ติดตามขอทราบผลการส่ง หมายให้จำเลยที่ 6 หลายครั้งโดยขอคู่สำนวนของศาลแพ่งแต่เจ้าหน้าที่ศาลแพ่งแจ้ง ว่าสำนวนเสนอผู้พิพากษาทุกครั้ง โจทก์จึงไม่ทราบผลการส่งหมาย ทั้งปรากฏว่าเหตุ ที่เจ้าพนักงานเดินหมายไม่ได้ส่งภาพถ่ายรายงานการเดินหมายของจำเลยที่ 6 ให้

โจทก์เช่นจำเลยคนอื่น ๆ ก็เพราะมีเหตุขัดข้อง ทางฝ่ายเจ้าพนักงานเดินหมายเอง เป็นพฤติการณ์ที่ยังไม่สมควรจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 6

พิพากษากลับ ให้โจทก์จัดการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ใหม่ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด แล้วดำเนินการต่อไป.

(ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ